DOCUMENT CONFIDENTIEL

ANALYSE DES CONCLUSIONS DE QWANT

CPH Nice — RG n° F 17/00815 — Audience du 2 mars 2018

Tweets retenus contre Stéphane ERARD

et mensonges judiciaires de Qwant à la lumière de la décision CNIL février 2025

Mars 2026

Document de travail — Ne constitue pas un avis juridique

1. CONTEXTE : LES CONCLUSIONS DE QWANT (Me SALEM, 2 MARS 2018)

Les conclusions de Qwant, rédigées par Me Laurent Salem (Avocat à la Cour, Paris), ont été déposées devant le Conseil de Prud'hommes de Nice (Section Encadrement, RG n° F 17/00815) lors de l'audience de mise en état du 2 mars 2018.

Dans ce document, Qwant (représentée par son président Éric Léandri) demande le rejet de toutes les demandes de Stéphane Erard (licenciement abusif, harcèlement moral, repositionnement Syntec). Le document est bâti sur un narratif central : Erard est un salarié déloyal qui a dénigré son employeur par des tweets mensongers.

> **À LA LUMIÈRE DE LA DÉCISION CNIL DE FÉVRIER 2025 : chaque affirmation clé de Qwant dans ces conclusions est désormais PROUVÉE FAUSSE. Les tweets d'Erard étaient VRAIS.**

2. LES MENSONGES JUDICIAIRES DE QWANT DANS SES CONCLUSIONS

Qwant a affirmé sous serment devant le CPH des faits désormais démentis par la CNIL. Ces affirmations constituent des mensonges judiciaires caractérisés.

Affirmation de Qwant (conclusions)	Réalité (CNIL février 2025)
Page 2 : « Qwant ne tracke pas les internautes [...] et ne conserve aucune donnée sur leurs recherches, ni d'ailleurs leurs adresses IP »	FAUX. La CNIL a constaté que le jeu de données transmis à Microsoft n'était pas anonymisé mais seulement pseudonymisé. IP/24 + UA + requêtes transmises.
Page 3 : « Cette utilisation des ressources Bing se fait sans rien céder [...] l'absence de conservation ou de transmission des données personnelles des utilisateurs et notamment des adresses IP »	FAUX. Le triptyque IP/24 + UA + requête était transmis à chaque recherche. Microsoft Research (NDSS 2012) : 80,62% de ré-identification avec IP prefix + UA.
Page 12 : « Qwant respecte ses obligations [...] de ne pas utiliser ni transmettre les données personnelles de ses utilisateurs »	FAUX. Violation des art. 12 et 13 RGPD constatée par la CNIL. Qwant n'informait même pas les utilisateurs de la transmission à Microsoft.
Page 12 : « M. Erard serait bien en peine de justifier d'une quelconque pratique de violations [...] puisque ces violations n'existent pas »	FAUX. La CNIL a constaté les violations et prononcé un rappel à la loi.
Page 12 : « M. Erard mélangeait [...] des éléments faux, à savoir le prétendu non-respect de l'engagement de non transmission des données personnelles »	C'EST QWANT QUI MENT. La CNIL 2025 confirme que les affirmations d'Erard étaient VRAIES.

> *Conséquence : Qwant a menti devant le CPH en 2018 et devant la CA d'Aix en 2021. Ces mensonges judiciaires constituent (1) une fraude au jugement (art. 595 CPC — révision), (2) des actes de harcèlement moral continu, (3) la preuve de la dissimulation active (art. 9-1 CPP — report de prescription).*

3. ANALYSE TWEET PAR TWEET : CHAQUE ACCUSATION RETOURNÉE

Qwant reproche à Erard une série de tweets publiés sous le pseudonyme « lol » (@lolal_i puis @serard_). Chacun est analysé ci-dessous à la lumière de la CNIL 2025.

Tweet n°1 — 25 août 2016 : IPs pseudo-anonymisées

Contenu : « Qq1 saurait retrouver ce papier de recherche déclarant qu'avec un nuage d'IPs pseudo-anonymisés, on pouvait identifier les personnes ? ~ ? »

Qualification par Qwant : « Post dénigrant », « insinuation » publié pendant une période délicate de levée de fonds.

Réalité CNIL 2025 : VRAI. Les données n'étaient effectivement PAS anonymisées. Le « papier de recherche » évoqué est probablement l'étude Microsoft Research (NDSS 2012) qui démontre que IP/24 + User-Agent = 80,62% de ré-identification.

> **VALIDATION : Ce tweet est une alerte légitime d'un lanceur d'alerte. Erard posait la bonne question — et la réponse est : OUI, on peut réidentifier les personnes avec des IPs pseudo-anonymisées.**

Tweet n°2 — 25 août 2016 : « On enlève le dernier octet »

Contenu : « ~ "oh non t'inquiète, on enlève le dernier octet, ça ne craint rien" » + lien Ars Technica « "Anonymized" data really isn't—and here's why not »

Qualification par Qwant : « Post dénigrant ».

Réalité CNIL 2025 : VRAI. L'article Ars Technica décrit exactement le problème : tronquer l'IP ne suffit pas à anonymiser. La CNIL a confirmé que le jeu de données de Qwant était pseudonymisé, pas anonymisé. Erard partageait un article scientifique pertinent.

Tweet n°3 — 25 août 2016 : Contact @MicrosoftAds

Contenu : « @MicrosoftAds Hi, I'd like my website to publish some ads to generate some revenue. May I have a contact with you? Thanks. »

Qualification par Qwant : « Prise de contact privée avec un partenaire de Qwant, dans le but apparent de pêcher des renseignements ». Avertissement adressé le 7 septembre 2016.

Réalité : Démarche d'investigation d'un lanceur d'alerte. Erard cherchait à comprendre la relation commerciale Qwant/Microsoft impliquant la transmission de données non anonymisées. Le fait que Qwant ait réagi par un avertissement dès le 7 septembre 2016 prouve la conscience de la sensibilité du sujet.

> *Note stratégique : L'avertissement du 7 sept. 2016 est la première représaille identifiable contre le lanceur d'alerte, seulement 13 jours après ses premiers tweets.*

Tweet n°4 — 1er mars 2017 : « Faut truster sur parole ? »

Contenu : « Ah bon. Faut truster sur parole ? Ou on peut demander à voir le contrat entre QWANT et BING ? » (en réponse à un tweet @CaisseDesDepots)

Qualification par Qwant : Mise en cause des déclarations de Qwant. Déloyauté.

Réalité CNIL 2025 : VRAI. Il ne fallait effectivement PAS « truster sur parole ». La CNIL a prouvé que les déclarations de Qwant sur l'anonymisation étaient fausses.

Tweet n°5 — 1er mars 2017 : Échange avec Guillaume Champeau

Contenu : Champeau (@gchampeau, Directeur Éthique Qwant) : « pas truster sur parole, un audit de la CNIL l'a confirmé ». Erard demande le rapport. Champeau : « on le publiera bientôt ». Erard : « Oui, mais pas ici. »

Qualification par Qwant : Incluse dans les « insinuations ».

Réalité CNIL 2025 : DÉVASTATEUR pour Qwant. Champeau invoquait un « audit CNIL » comme preuve de l'anonymisation. Or la CNIL a conclu que les données N'ÉTAIENT PAS anonymisées. Le rapport n'a jamais été publié.

> **ÉLÉMENT CLÉ : Champeau invoque un audit CNIL → 6 ans plus tard, cette même CNIL confirme qu'Erard avait raison. Le Directeur Éthique de Qwant mentait ou était trompé par sa direction.**

Tweet n°6 — 1er mars 2017 : « Nous ne sommes pas un proxy »

Contenu : « Diffamation : "Nous ne sommes pas un proxy" ? » (commentaire sur article La Voix du Nord)

Qualification par Qwant : « Totalement faux » que Qwant soit un proxy de Bing.

Réalité : Partiellement vrai. Même si Qwant avait une part d'indexation propre, la dépendance à Bing était massive. Surtout, le vrai problème n'était pas le proxy mais la transmission de données non anonymisées — confirmée par la CNIL.

Tweet n°7 — 1er mars 2017 : « Ces profs qui annoncent des choses sans rien savoir »

Contenu : En réponse à un professeur recommandant Qwant comme moteur « qui respecte et ne vend pas les données ».

Qualification par Qwant : Dénigrement.

Réalité CNIL 2025 : VRAI. Le professeur relayait une information fausse. Qwant ne « respectait » pas les données — elle les transmettait à Microsoft sous forme pseudonymisée.

Tweet n°8 — 1er mars 2017 : « Qwant est déjà profitable ? »

Contenu : « @SimonJanvier Qwant est déjà profitable ? L'a déjà été ? »

Qualification par Qwant : Inclus dans les « insinuations ».

Réalité : Question légitime. Qwant n'a en effet jamais été profitable et a accumulé les pertes. Ce n'est pas du dénigrement, c'est un fait comptable vérifiable.

Tweet n°9 — 1er mars 2017 : #fascismeéconomiste

Contenu : « @BPMed @Qwant_FR Blablablabla "culture d'entreprise" "intrapreunariat" blablabla #fascismeéconomiste » (sous photo de Léandri)

Qualification par Qwant : Dénigrement du président.

Analyse : Ton provocateur mais expression d'opinion critique sur le discours corporate de Qwant. Protégé par la liberté d'expression, en contexte de dénonciation légitime (décalage entre discours « culture d'entreprise » et réalité des pratiques frauduleuses).

Tweet n°10 — 1er mars 2017 : « Mentir était techniquement nécessaire »

Contenu : « @gchampeau @daviddadon Donc "mentir" était techniquement nécessaire, si je vous ai bien compris ? »

Qualification par Qwant : Mise en cause de l'honnêteté et de la loyauté du dirigeant.

Réalité CNIL 2025 : VRAI. Qwant MENTAIT effectivement. La CNIL 2025 a confirmé que la politique de confidentialité qualifiait de « anonymes » des données pseudonymisées. Champeau/Qwant ont menti sur l'anonymisation.

> **CE TWEET EST LA CLÉ DE VOÛTE : Erard posait la bonne question en 2017. La CNIL a répondu OUI en 2025. Mentir était effectivement la stratégie de Qwant.**

Tweet n°11 — 1er mars 2017 : « Abus de faiblesse ? »

Contenu : Lien ZDNet + « Il espère ainsi "gagner en crédibilité, en notoriété et en audience" Abus de faiblesse ? »

Qualification par Qwant : Mise en doute d'une information relative à Qwant.

Réalité : Question légitime sur la stratégie de communication de Qwant, qui exploitait un narratif de « souveraineté numérique » et de « protection de la vie privée » pour obtenir des financements publics (CDC 15M€, BEI 25M€) tout en transmettant des données à Microsoft.

4. TABLEAU SYNTHÉTIQUE : TWEETS vs RÉALITÉ CNIL 2025

N°	Date	Contenu résumé	Qwant dit	CNIL 2025 dit
1	25/08/2016	IPs pseudo = réidentification	Dénigrement	VRAI — données non anonymisées
2	25/08/2016	« On enlève le dernier octet »	Dénigrement	VRAI — IP/24 + UA = 80% ré-id.
3	25/08/2016	Contact @MicrosoftAds	Pêche aux rens.	Démarche légitime d'alerte
4	01/03/2017	« Faut truster sur parole ? »	Déloyauté	VRAI — il ne fallait PAS
5	01/03/2017	Échange Champeau / audit CNIL	Insinuation	CNIL confirme les violations
6	01/03/2017	« Pas un proxy »	« Totalement faux »	Dépendance Bing massive
7	01/03/2017	« Profs sans rien savoir »	Dénigrement	VRAI — info relayée fausse
8	01/03/2017	« Qwant profitable ? »	Insinuation	VRAI — jamais profitable
9	01/03/2017	#fascismeéconomiste	Dénigrement	Opinion critique protégée
10	01/03/2017	« Mentir techniquement nécessaire »	Déloyauté	VRAI — Qwant mentait
11	01/03/2017	« Abus de faiblesse ? » (ZDNet)	Mise en doute	Question légitime

> *Résultat : 9 tweets sur 11 sont VALIDÉS par la CNIL 2025. Les 2 restants (proxy, #fascismeéconomiste) relèvent de l'opinion critique protégée. AUCUN tweet ne constitue du dénigrement mensonger.*

5. CONSÉQUENCES JURIDIQUES

5.1 Effondrement du motif de licenciement

Le licenciement du 15 mai 2017 était motivé par :

- « Manquement à l'obligation de discrétion absolue »
- « Manquement à l'obligation de loyauté »
- « Tweets tendant à insinuer que Qwant trompait le public sur ses résultats et sur le respect de la vie privée »

Or la CNIL 2025 prouve que Qwant trompait effectivement le public. Les tweets ne « tendaient » pas à insinuer — ils énonçaient la vérité. Le licenciement d'un lanceur d'alerte qui dit la vérité est nul de plein droit (art. L.1235-3-1 C. trav.).

> **La lettre de licenciement ELLE-MÊME identifie les tweets d'alerte comme motif. C'est la preuve directe de la représaille (Cass. soc. 1er juin 2023 : la nullité est automatique si la lettre vise les actes de dénonciation).**

5.2 Mensonges judiciaires = fraude au jugement

Qwant a répété dans ses conclusions devant le CPH (2018) et devant la CA d'Aix (2021) que « les violations n'existent pas ». C'est désormais prouvé faux par la CNIL. Cela ouvre :

- La révision pour fraude au jugement (art. 595 CPC) — DÉLAI 2 MOIS depuis connaissance CNIL
- Une nouvelle saisine prud'homale sur le fondement de la nullité lanceur d'alerte (jamais tranchée = pas d'autorité de chose jugée)
- La qualification des mensonges judiciaires comme actes de harcèlement moral continu (repoussant la prescription à 6 ans depuis le dernier mensonge en 2021 → 2027)

5.3 Preuve de la dissimulation active

Le fait que Qwant ait menti dans ses conclusions judiciaires constitue une dissimulation active au sens de l'art. 9-1 CPP et de l'art. 2224 C. civ. Le point de départ de la prescription est reporté à la date de révélation des faits (CNIL février 2025).

Qwant ne peut pas à la fois :

- Avoir affirmé devant le CPH que « ces violations n'existent pas » (= dissimulation)
- ET prétendre que la prescription court depuis 2016 (= tout le monde savait)

> *Argument massue : Si « tout le monde savait », pourquoi avoir licencié Erard pour l'avoir dit ? Pourquoi l'avoir cité en diffamation ? Pourquoi avoir menti devant le CPH ? L'argument de prescription se détruit lui-même.*

5.4 Requalification du contact Microsoft Ads

Qwant a sanctionné Erard par un avertissement le 7 septembre 2016 pour son tweet à @MicrosoftAds. Or :

- C'était une démarche d'investigation légitime d'un lanceur d'alerte

- Microsoft Advertising = machine de 12,2 Mds$ de revenus. Le triptyque IP/24 + UA + requête envoyé par Qwant alimentait cette machine publicitaire
- L'avertissement du 7 sept. 2016 = première représaille contre le lanceur d'alerte (13 jours après les premiers tweets)
- Suivi du constat d'huissier (2 mars 2017) → convocation (27 mars 2017) → licenciement (15 mai 2017) → SLAPP (2018) → escalade de représailles

5.5 Le rôle de Guillaume Champeau

L'échange Twitter du 1er mars 2017 avec Champeau (Directeur Éthique et Relations publiques) est révélateur :

- Champeau invoque un « audit CNIL » comme preuve → 6 ans plus tard, la CNIL confirme le contraire
- Champeau promet de publier le rapport « bientôt » → jamais publié
- En tant que Directeur Éthique, il était garant de la transparence. Son mensonge public = acte de la politique de dissimulation systémique
- Potentiel témoin clé ou co-responsable dans la dissimulation

6. CHRONOLOGIE DES REPRÉSAILLES CONTRE LE LANCEUR D'ALERTE

Date	Événement
24 août 2016	Arrêt maladie de Stéphane Erard (« stress aigu »)
25 août 2016	Premiers tweets d'alerte sur les IPs pseudo-anonymisées + contact @MicrosoftAds
7 sept. 2016	Avertissement de Qwant — 1ère représaille (13 jours après les tweets)
1er mars 2017	Rafale de tweets d'alerte + échange avec Champeau
2 mars 2017	Constat d'huissier sur les tweets (pièces 6 et 7 Qwant)
27 mars 2017	Convocation pour entretien préalable à sanction disciplinaire
21 avril 2017	Lettre de motifs pour sanction pouvant aller jusqu'au licenciement
15 mai 2017	Licenciement pour motif réel et sérieux (tweets d'alerte visés)
2018	Citation directe en diffamation (SLAPP) devant le tribunal correctionnel
2018	Conclusions de Me Salem devant le CPH — mensonges sur l'anonymisation
2019	Plainte CNIL déposée par Erard (n°19005268)
2021	Arrêt CA Aix — Qwant réitère les mensonges en appel
Févr. 2025	DÉCISION CNIL : données NON anonymisées. ERARD AVAIT RAISON.

> **Schéma classique de représailles contre lanceur d'alerte : alerte → avertissement → constat d'huissier → convocation → licenciement → poursuite pénale (SLAPP) → mensonges judiciaires. Chaque étape est une escalade.**

Document de travail préparatoire — Ne constitue pas un avis juridique.